

## Algemene Voorwaarden – Werkgeluk Recruitment

Versie 2026

### Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkgeluk Recruitment</b> | de onderneming die onder de handelsnaam Werkgeluk Recruitment werving- en selectiediensten verricht.               |
| <b>Opdrachtgever</b>         | iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Werkgeluk Recruitment.            |
| <b>Kandidaat</b>             | iedere natuurlijke persoon die door Werkgeluk Recruitment aan Opdrachtgever wordt voorgesteld.                     |
| <b>Introductie</b>           | het mondeling of schriftelijk voorstellen van een Kandidaat aan Opdrachtgever.                                     |
| <b>Overeenkomst</b>          | iedere afspraak tussen Werkgeluk Recruitment en Opdrachtgever met betrekking tot werving en selectie.              |
| <b>Plaatsing</b>             | het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst of andere vorm van samenwerking tussen Opdrachtgever en Kandidaat. |
| <b>Bruto jaarsalaris</b>     | het totale bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste bonussen, dertiende maand en overige vaste emolumenten. |

### Artikel 2 – Toepasselijkheid

- 2.1** Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van Werkgeluk Recruitment.
- 2.2** Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen.
- 2.3** Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2.4** Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Werkgeluk Recruitment kandidaten introduceert zonder dat vooraf een schriftelijke opdracht is verstrekt.



### **Artikel 3 – Dienstverlening**

- 3.1** Werkgeluk Recruitment verricht werkzaamheden op basis van werving & selectie voor vaste dienstverbanden.
- 3.2** Werkgeluk Recruitment werkt op basis van no cure, no pay, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
- 3.3** Van een succesvolle bemiddeling is sprake zodra Opdrachtgever en Kandidaat mondeling of schriftelijk overeenstemming bereiken over een arbeidsovereenkomst, intentie tot indiensttreding of andere vorm van samenwerking.
- 3.4** Het honorarium is eveneens verschuldigd indien de Kandidaat binnen 12 maanden na introductie in dienst treedt bij Opdrachtgever of een gelieerde onderneming.

### **Artikel 4 – Honorarium**

- 4.1** Het honorarium bedraagt tussen de 20% en 25% van het bruto jaarsalaris, afhankelijk van het profiel en de vooraf gemaakte afspraken.
- 4.2** Voor executive search opdrachten vanaf een bruto jaarsalaris van €100.000 geldt een honorarium van 28%.
- 4.3** Alle bedragen zijn exclusief btw.
- 4.4** Het honorarium is volledig verschuldigd zodra overeenstemming is bereikt tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

### **Artikel 5 – Facturatie en betaling**

- 5.1** Facturatie vindt plaats zodra overeenstemming tussen Opdrachtgever en Kandidaat is bereikt.
- 5.2** Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan.
- 5.3** Bij niet-tijdige betaling is wettelijke handelsrente verschuldigd.
- 5.4** Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
- 5.5** Betalingen strekken eerst in mindering op rente en kosten en vervolgens op openstaande facturen.
- 5.6** Opschorting of verrekening door Opdrachtgever is uitgesloten.



## **Artikel 6 – Uitvalregeling**

- 6.1** Indien een geplaatste Kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding uit dienst treedt, ongeacht de reden van beëindiging, crediteert Werkgeluk Recruitment 50% van het betaalde honorarium.
- 6.2** Deze regeling geldt uitsluitend indien de oorspronkelijke factuur volledig is voldaan en Werkgeluk Recruitment binnen vijf werkdagen schriftelijk wordt geïnformeerd.
- 6.3** De uitvalregeling geeft uitsluitend recht op een gedeeltelijke creditatie en niet op aanvullende schadevergoeding.
- 6.4** Opdrachtgever kan uitsluitend aanspraak maken op de uitvalregeling indien alle facturen van Werkgeluk Recruitment volledig en binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn of enig uitstel van betaling vervalt het recht op de uitvalregeling automatisch.

## **Artikel 7 – Voortijdige intrekking van een vacature**

- 7.1** Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde vacature tijdens de samenwerking voortijdig intrekt, annuleert, laat vervallen of de werving anderszins stopzet, terwijl Werkgeluk Recruitment reeds met de uitvoering van de wervings- en selectiewerkzaamheden is gestart, is Werkgeluk Recruitment gerechtigd de tot dat moment verrichte werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
- 7.2** De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal door Werkgeluk Recruitment aan de betreffende vacature bestede uren, tegen een uurtarief van €125 exclusief btw, met een maximum van €12.500 exclusief btw per ingetrokken vacature.
- 7.3** Tot de in rekening te brengen werkzaamheden behoren onder meer de intake en voorbereiding van de opdracht, arbeidsmarkt- en doelgroeponderzoek, het opstellen van zoekstrategieën, vacatureteksten en benaderingsteksten, search en sourcing, het zoeken en selecteren van potentiële kandidaten, kandidaatbenadering, correspondentie, telefonische en digitale gesprekken, screening, kandidaatbegeleiding en overige werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de opdracht.
- 7.4** De reden of aanleiding voor het voortijdig intrekken, annuleren, laten vervallen of stopzetten van de vacature is niet van invloed op het recht van Werkgeluk Recruitment om de reeds verrichte werkzaamheden overeenkomstig dit artikel in rekening te brengen.
- 7.5** Werkgeluk Recruitment verstrekt Opdrachtgever desgevraagd een specificatie van de aan de betreffende vacature bestede uren.
- 7.6** De vergoeding uit hoofde van dit artikel is verschuldigd naast eventuele andere bedragen die op het moment van intrekking reeds op grond van de Overeenkomst opeisbaar zijn.



## **Artikel 8 – Geheimhouding en non-circumventie**

Opdrachtgever behandelt kandidaatgegevens vertrouwelijk en mag kandidaten niet buiten Werkgeluk Recruitment om benaderen gedurende 12 maanden na introductie.

## **Artikel 9 – Aansprakelijkheid**

Werkgeluk Recruitment is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of handelen van kandidaten. Aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het gefactureerde honorarium met een maximum van €10.000.

## **Artikel 10 – Privacy en AVG**

Werkgeluk Recruitment verwerkt persoonsgegevens conform de AVG en verwacht hetzelfde van Opdrachtgever.

## **Artikel 11 – Toepasselijk recht**

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.